

1520992-20.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... por meio de reconhecimento fotográfico.

O roubo ocorreu no dia 24 de maio de 2021, por volta das 17:00 horas.

Consoante histórico do boletim de ocorrência as fls. 8/9 e declarações as fl. 16, ambos os autores do roubo usavam máscaras de proteção no momento do crime. Ao ser ouvida em juízo a vítima confirmou que ambos os autores do roubo estavam de máscara e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1520992-20.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520992-20.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2164728/2021 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 13435035 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 921843/21/020 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA, 2164728 - 57º D.P. PARQUE DA MOOCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A ESCLARECER e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MURILLO SANT'ANNA LACERDA e JUAN AYSLAN FERNANDES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), no dia 24 de maio de 2021, por volta das 17h00, na Rua Ourinhos, nº 199, bairro Água Rasa, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante emprego de arma de fogo e agindo em concurso e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si ou para outrem, o veículo Ford Fiesta Edge, placas DRE - 0772, e um telefone celular, de propriedade de D.F.S.S., não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta da denúncia que, segundo o apurado, na data e local dos fatos,

os denunciados abordaram a vítima, que acabara de chegar com seu veículo e aberto o porta-malas. Assim, de início, JUAN se aproximou e puxou o celular das mãos da vítima, dizendo "perdeu". D.F.S.S. conseguiu segurar o aparelho e lançá-lo para dentro do quintal de sua residência. Nesse instante, MURILLO se aproximou, com uma arma de fogo em punho, uma pistola, e anunciou o roubo, mandando entregar as chaves do veículo. Em confronto com os dois denunciados, a vítima também lançou longe a chave do carro, momento em que JUAN passou a gritar para que MURILLO atirasse e matasse a vítima.

Relata a exordial que, diante da gritaria da vítima, os denunciados se evadiram, sentido à esquina da Rua Pirassununga, entrando num veículo Ford/Fiesta, de cor prata, tomando rumo ignorado.

Narra a inicial que a vítima conseguiu imagens da câmera de segurança do local dos fatos e entregou-as à polícia (fls. 73/76 e 85/88).

Segundo a acusação, apurou-se que o veículo Ford/Fiesta passou pelo radar do Sistema Detecta a 500 metros do local dos fatos, 2 minutos após, conseguindo identificar o veículo.

É dos autos que na delegacia de polícia, a vítima reconheceu os denunciados por fotografia, como os autores do crime de roubo que sofrera (fls. 19/20).

Depreende-se da denúncia que, na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu pessoalmente MURILLO (fl. 67), o qual, ouvido, negou a prática ou participação no delito e alegou que desconhece o denunciado JUAN, conforme auto de interrogatório a fls. 68.

Por sua vez, o denunciado JUAN não foi localizado e foi indiciado indiretamente (fl. 72).

Nos autos em apenso, nº 1521008-71.2021.8.26.0050, aos 07 de julho de 2021, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária dos acusados (fls. 01/03 dos autos apensos). O Ministério Público se manifestou favoravelmente à representação policial (fls. 64/65 dos autos apensos).

No bojo dos autos em apenso, foi decretada a prisão temporária em desfavor dos acusados, pelo prazo de 05 (cinco) dias (fls. 67/70 dos autos apensos).

Nos autos principais, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de ambos os acusados (fls. 93/94). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos réus (fls. 99/101).

Aos 30 de julho de 2021, a representação policial foi deferida para converter a prisão temporária dos acusados em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 311, I, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 102/106).

MURILLO constituiu Defesa nos autos (fls. 130/132). A Defesa constituída pelo acusado requereu a sua liberdade provisória, aduzindo, em síntese, que, no dia e na hora da tentativa do roubo, o réu estava em outro local e que, por este motivo, não é um dos autores do delito em comento (fls. 135/149). Juntou aos autos imagens (fls. 150/159), linha do tempo de seu telefone celular na data do crime (fls. 163/167) e declarações de próprio punho (fls. 170, 171, 173, 174) para demonstrar as alegações defensivas.

A Defesa de MURILLO requereu a juntada dos aparelhos telefônicos pertencentes ao acusado e ao seu amigo, André Felipe, com quem supostamente estava na data dos fatos, para perícia e comprovação das exposições da Defesa (fls. 251/252). Acostou nos autos aviso prévio de demissão (fl. 253).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 10 de agosto de 2021 e, nesta oportunidade, a prisão preventiva de MURILLO foi revogada mediante observância de medidas cautelares alternativas (fls. 264/268). O acusado foi posto em liberdade (fls. 278/279).

O acusado JUAN constituiu Defensor nestes autos (fls. 289/290). Em seu favor, a Defesa constituída requereu a revogação do mandado de prisão preventiva, alegando, em suma, a inocência do acusado (fls. 308/314). Foi acostado nos autos atestado de idoneidade (fl. 317), fotos do acusado (fls. 318, 321/322), declaração de matrícula escolar (fl. 324), declarações de próprio punho (fls. 323, 325/329), dentre outros documentos.

A Defesa de MURILLO requereu, em síntese, a produção de diferentes meios de prova,

dentre eles, (i) a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito de São Paulo, a fim de informar quais radares fazem parte do trajeto da citada rua e as arredores, bem como a juntada de todas as fotos registradas ou as multas aplicadas no dia do crime e eventuais vídeos que porventura possam existir, (ii) a perícia nos aparelhos celulares do réu e de André Felipe, seu amigo, (iii) a expedição de ofício à Nextel para disponibilizar imagens, trajetos e rastreamento dos celulares, (iv) a perícia no vídeo juntado e comparativo entre MURILLO e a pessoa filmada (fls. 337/345).

O recebimento da denúncia foi mantido para o réu MURILLO em 18 de setembro de 2021 (fls. 365/366). Nesta oportunidade, os pleitos defensivos foram deferidos. À fl. 371, o Ministério Público não se opôs ao pedido de liberdade provisória formulada pelo acusado JUAN e, ainda, reiterou o pleito da Defesa de MURILLO para expedir ofício à Nextel, para informar o percurso realizado pelos aparelhos celulares mencionados.

Aos 23 de setembro de 2021, a prisão preventiva do acusado JUAN foi revogada, subordinando-se o réu, contudo, às medidas cautelares alternativas impostas (fls. 381/383). Foi expedido contramandado de prisão em nome de JUAN (fls. 388/389). Os aparelhos celulares foram apresentados à Autoridade Policial pela Defesa de MURILLO para a realização da respectiva perícia (fls. 405/406).

A Claro NXT informou que “não ocorreram registros de utilização da linha 11947269601, por terminais desta operadora de telefonia, referente o dia 24/05/2021” e que “a linha 11948523646 não pertence à Claro-NXT” (fls. 407/408).

O DETRAN apresentou resposta ao respectivo ofício em fls. 409/413 e, nas fls. 414/415, informou que o veículo Ford/Fiesta EDGE de placa DRE0772/São Paulo encontra-se registrado em nome de Ricardo Ramiro dos Santos e esclareceu, por fim, que os radares são de responsabilidade das Prefeituras e dos órgãos rodoviários, DER e da Polícia Rodoviária Federal.

O Ministério Público requereu a expedição de ofício à Prefeitura de São Paulo, nos mesmos moldes do ofício outrora expedido ao DETRAN (fl. 424).

A Defesa de MURILLO requereu fosse aguardado o retorno das operadoras de telefonia para designação da audiência de instrução e expôs a necessidade da perícia nos aparelhos celulares do acusado e sua testemunha André Felipe (fls. 425/426). Em fl. 427, requereu a expedição de ofício à operadora TIM para comprovação das antenas de celular por onde passou a testemunha André Felipe.

A Defesa de JUAN apresentou Resposta à Acusação as fls. 429/433, tendo sido mantido o recebimento da denúncia também em relação ao Réu Juan (fls. 441/442).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, as testemunhas investigadores de polícia e, ainda, as testemunhas André Felipe Serafim Gomes, Lucas Cavalcanti da Silva, Leonardo Gabriel Silva Egea, seguindo-se ao interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução, a Defesa do Réu Murillo reiterou o pedido para que viesse aos autos informação da operadora Tim referente ao celular da testemunha André (nº 11-94852-3646) com relação às antenas de telefonia acessadas por esse celular no dia 24/05/2021 no período compreendido das 13h00 às 19h00. Ademais, reiterou o pedido para que também viesse aos autos informação da operadora Claro/Nextel referente ao celular do acusado Murillo (nº 11-94726-9601) com relação às antenas de telefonia acessadas por esse celular no dia 24/05/2021 no período compreendido das 13h00 às 19h00. Outrossim, registrou que a Defesa já fez o depósito dos celulares de Murillo e da testemunha André junto ao 57º Distrito Policial e, assim, requereu que a perícia trouxesse aos autos as seguintes informações desses telefones celulares: 1) quais fotos foram tiradas no dia 24/05/2021, com seus respectivos horários, anexando as fotos no laudo pericial; 2) se as fotografias tiradas no dia 24/05/2021 estão registradas no Google Photos ou em alguma outra “nuvem” de armazenamento de imagens e, em caso positivo, em qual ou quais “nuvens”. Os pedidos formulados pela Defesa foram deferidos (fl. 446).

Sobrevieram aos autos laudos periciais de exames dos aparelhos celulares do acusado Murillo e testemunha André, acostados as fls. 474/478, 479/485, 489/495 e 497/501. Ofício da Operadora Tim acostado as fls. 507/509 e ofício da Operadora Claro as fls. 510/511.

Foi realizado laudo pericial de exame no aparelho celular de Murillo para análise de quais fotos foram tiradas no dia 24/05/2021, com seus respectivos horários e se as fotografias estão registradas no Google Photos, acostado aos autos as fls. 533/546.

As partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, a parcial procedência da ação para fins de condenar o réu MURILLO SANT'ANNA LACERDA nos exatos termos da denúncia, absolvendo-se, de outro lado, o réu JUAN AYSLAN FERNANDES, por insuficiência de provas. Sustentou que o conjunto probatório colhido em relação ao réu Juan é extremamente precário, sendo que os elementos colhidos se resumem em seu reconhecimento fotográfico realizado em sede policial (não ratificado em juízo). (fls. 552/562).

A Defesa de Juan requereu, em memoriais finais apresentados as fls. 563/571, a absolvição do acusado, conforme prevê o artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (fls. 563/571).

A Defesa do Réu Murillo, por sua vez, pugnou pela inocência do acusado e requereu, em memoriais acostados as fls. 573/595, a complementação de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a absolvição dos acusados é medida que se impõe, desnecessária a complementação de provas requerida pela Defesa do Réu Murillo.

Houve realmente a prática do crime de roubo, cuja materialidade restou confirmada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/09); Degravação das imagens do momento do crime fornecidas pela vítima em pen drive (fls. 73/76 e 85/88), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, porém, não há a mesma higidez probatória, não se podendo concluir com a certeza necessária tenham sido os acusados as pessoas que praticaram o delito de roubo narrado na denúncia.

Trata-se de inquérito policial instaurado por Portaria (fl. 7), tendo sido apurado em um primeiro momento o possível envolvimento de um veículo Ford Fiesta cinza, de placas DRE 0772, tendo registro de seu último proprietário pessoa falecida em 2010, conforme relatório de investigação acostado aos autos as fls. 10/15.

Ainda na fase policial a vítima descreve os assaltantes: (1) um indivíduo de pele parda, cerca de 1.75m de altura, aproximadamente 25, 27 anos de idade, magro, tatuagens nos braços; (2) um indivíduo de pele branca, cerca de 1.80m de altura, magro, provavelmente 25, 27 anos de idade. Ambos os assaltantes usavam máscara de proteção (fl. 16).

No bojo do inquérito policial foi realizado o reconhecimento fotográfico de ambos os acusados (fls. 17, 19/20).

De início, verifica-se que na fase policial não foi realizado reconhecimento pessoal do acusado JUAN e, em juízo, a vítima esclareceu que Juan não é um dos autores do crime.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima D.F.S.S. narrou os fatos com segurança e coesão, extraindo-se de suas declarações que em sala de reconhecimento deste fórum, reconhece o indivíduo que ostenta a placa com o número "2" (Réu Murillo) e afirma que os indivíduos com os números "1" (figurante), "3" (Réu Juan) e "4" (figurante) não são os autores do crime que sofreu. No dia 24 de maio de 2021 levou o carro para lavar próximo das 12h00min. Faltando 15 minutos para as 17:00h horas foi busca-lo. Quando encostou na empresa tinha uma compra para retirar. Desceu do carro e abriu o porta-malas. Encostou uma pessoa com um jaleco azul, de chinelo, boné e máscara. Esse indivíduo tinha a pele parda. A declarante pensou que ele fosse levar o celular e jogou na garagem. Ele disse perdeu e apontou uma pessoa que vinha com arma em punho. A declarante estava com a chave do carro na mão e a declarante virou e jogou a chave na garagem da empresa. O rapaz de jaleco azul falou "mata ela". O que estava de calça de moletom é que estava armado. Viu que era uma pistola. Os dois estavam de máscaras, o que estava de calça de moletom estava com a máscara do nariz para baixo e o outro estava com a máscara cobrindo do nariz para baixo. O de jaleco tentou pegar a chave da mão da declarante. A declarante ficou gritando para o seu supervisor escutar. Eles foram embora para esquina. O supervisor desceu e viu

que eles entraram em um Fiesta prata. O supervisor Arruda não anotou a placa. A câmera só pega a imagem quando o Fiesta passa em frente da empresa. É o mesmo Fiesta. No dia 28 de maio de 2021 estava indo para a residência e fez percurso diferente e perto do terminal Sapopemba viu o Fiesta prata. No reconhecimento fotográfico mostraram foto de rede social, seis ou sete fotos. Reconheceu o acusado de moletom. A polícia comentou que o boné vermelho do rapaz de moletom tinha sido furtado de uma criança e estavam investigando o perfil. No reconhecimento pessoal foram colocados quatro rapazes. Na imagem de folha 85 é abordada primeiro pelo rapaz de jaleco azul e não reconheceu esse autor como sendo nenhum dos quatro hoje apresentados na sala de reconhecimento. Na imagem de folha 86 reconhece o segundo roubador como sendo o acusado MURILLO. As 17:00 horas estava na porta da empresa. A pessoa de jaleco tinha tatuagem no braço. O segundo roubador era branco e alto, acredita que 1.88m. Acredita que o de jaleco tinha 1.80m. O roubador que estava de moletom e jaqueta preta, aparentava ter 20, 22 anos de idade. O marido da declarante divulgou em rede social a foto da ocorrência. Só mostraram as fotos das redes sociais dos dois, Murillo e Juan. Eles estavam sem máscara no reconhecimento na delegacia e reconheceu Murillo pelo olhar. No dia que reconheceu na delegacia, o irmão de Murillo entrou em contato com o marido da declarante e disse que ele era inocente. O boné fez o cabelo ficar com uma franja caidinha. Conhece o "Vigia Mooca". O Delegado falou que quando pressionaram por causa dessa ocorrência, ele disse que não tinha como investigar sem boletim. A ocorrência foi dia 24 e divulgou em rede social no mesmo dia. A declarante fez o boletim eletrônico dois dias depois.

Também foi ouvida em juízo, a testemunha policial civil Mahiba Atum, que relatou, em síntese, que trabalha no 18º Distrito Policial. Foi um caso de extrema repercussão no bairro porque estavam ocorrendo crimes constantes e simultâneos dos mesmos dois rapazes. Existe rede social do bairro com nome do bairro Mooca. Os crimes estavam ocorrendo na área do 57º DP. Chegou uma informação se o 18º DP poderia olhar mesmo não sendo da competência do DP. A vítima relata de um Fiesta. Tiveram informação de um rapaz furtador com determinado endereço, denúncia de uma vítima que não quis fazer reconhecimento. Em nenhum momento ela quis fazer reconhecimento. Mostraram uma fotografia do Murillo e o síndico olhou e disse que ele era morador, mas não morava mais. Conseguiram o endereço novo de Murillo. Mostraram fotos da rede social de Murillo para a vítima D.F.S.S. A vítima reconheceu Juan por fotografia. Não localizaram o boné e o moletom do segundo roubador. O irmão mais velho de Murillo trabalha no restaurante Madero. Existe uma disputa judicial entre a mãe de Murillo e o síndico. O rapaz de fl. 12 é Murillo. A vítima reconheceu a foto de fl. 12. A foto de fl. 13 é de Juan. A vítima reconheceu como sendo o primeiro roubador. As fotos são deles bem mais jovens. A depoente viu o vídeo do momento do crime. O indivíduo de fl. 85 tem tatuagem no braço. A edição de foto shopping assinala que poderia ser tatuagem ou manchas. A vítima entregou o vídeo na delegacia.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha policial civil Cesar Ronqui Pinheiro, que narrou, em síntese, que trabalha no 18º DP. Chegou a informação do roubo e tinha câmera de vigilância e começaram a postar em rede social. Veio a informação de que um dos moradores morava em um edifício na Alcântara Machado. Postavam na rede social no grupo da Mooca. Teve uma vítima que viu um indivíduo próximo a esse prédio. Foram conversar com o síndico e ele disse que conhecia e que aquele indivíduo tinha morado lá. A família não morava mais lá. Chamaram a vítima na delegacia e mostraram fotos de furtador e roubador da Mooca e a vítima reconheceu Murillo por foto. Entrou na casa de Murillo para cumprir mandado de prisão temporária. A vítima foi ouvida depois no 57º DP. Murillo mora em casa com a família.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha arrolada pela Defesa de MURILLO, André Felipe Serafim Gomes, narrou, em suma, que conhece Murillo há três anos. No dia 24/05/2021 encontrou com Murillo às 14h30min e foram andar de bicicleta no museu do Ipiranga. Murillo chamou o depoente no WhatsApp. Ficaram duas horas no museu do Ipiranga e

retornaram para casa. Tem registro fotográfico no celular do depoente desse período em que estavam juntos. Trabalha como pizzaiolo das 16h00min às 00h00min horas. O celular do depoente é pré-pago. Na foto de fl. 214 está com Murillo. Essa foto foi tirada com o celular do depoente e estão no Museu. Quando saíram do Museu foram direto para casa. Não sabe exatamente com o que Murillo estava trabalhando. Não conhece o réu Juan e nunca o viu. A família de Murillo tem um Chevrolet vermelho. Também ouvida em juízo, a testemunha arrolada pela Defesa

de MURILLO, Lucas Cavalcanti da Silva, que aduziu que conhece Murillo há dois anos e moram no mesmo bairro. Encontrou com Murillo no dia 24 de maio. Trabalha na empresa do pai e encontrou com Murillo às 17:40 horas aproximadamente. Encontrou com Murillo na frente da casa de Murillo. O depoente ligou para um amigo e foi encontrar com eles na rua. Murillo tinha ido andar de bicicleta com a testemunha André naquele dia. Ficaram até 21h30min na frente do portão de Murillo. Não conhece Juan e nunca viu. O depoente mora na rua de trás, próxima. Murillo entregava panfleto para uma empresa. Quando chegou na rua eles falaram que tinham ido andar de bicicleta. Jogam bola juntos.

Ainda ouvida em juízo a testemunha arrolada pela Defesa de MURILLO, Leonardo Gabriel Silva Egea, que informou, em síntese, que conhece Murillo há 2, 3 anos. Conhece Murillo porque é amigo muito próximo do irmão mais velho de Murillo. Moram na mesma rua. O depoente trabalha com legalização de empresas, na Vila Romana. Murillo trabalhou de fevereiro a abril na mesma empresa que o depoente trabalha. Murillo entregava panfleto e foi dispensado porque entraram na fase vermelha na pandemia. Encontrou com Murillo no dia 24 de maio de 2021 por volta de 18:30/19:00 em frente da casa de Murillo. É costume se encontrarem ali. No período da tarde Murillo e André foram andar de bicicleta. Costuma ficar até 21h30min ali. Nunca viu Juan. Ficou sabendo da prisão de Murillo no mesmo dia porque a mãe ligou. Se encontram todos os dias. No dia 24 Lucas ligou perguntando se o depoente estava chegando do serviço. Nesse mesmo dia eles falaram que foram no Museu.

Ao serem interrogados em juízo, os réus negaram a prática do crime.

O acusado Murillo narrou, em síntese, que está com 19 anos de idade. Está estudando, matriculado no oitavo ano, da escola Queiroz Filho, escola Estadual. As aulas estão on-line, das 18h00min até 23h00min. Está desempregado. Mora com a mãe, irmão João Marcos, tio e tia. Afirma ser inocente. Estava no dia do crime no Museu do Ipiranga com a testemunha André. Foram andar de bicicleta. Não é o interrogando na imagem de fl. 86. O rapaz da foto parece ser mais alto. O interrogando tem 1.72 de altura. O policial revirou a casa do interrogando e perguntou de um boné, uma calça moletom e da arma do crime. Não acharam nada. Não conhece Juan. No dia do crime por volta de 17h40min já estava em casa. Foi um constrangimento que passou perante a família de uma coisa que não fez.

O acusado Juan narrou, em suma, que está com 19 anos de idade. Está estudando na escola Francisco Borges Vieira, cursando 3º ano do ensino médio. Está trabalhando como ajudante. Mora com a mãe. Nega a acusação. No dia 23 de maio foi aniversário da sogra e dormiu na casa da sogra naquela noite. Também dormiu na casa da sogra de 24 para 25 de maio. Ficou com a namorada em casa no dia 24 de maio. Não conhece Murillo. Nunca viu Murillo. Conhece a testemunha policial Mahiba e quando tinha 16 anos comprou um celular iphone pelo facebook. Foi abordado pela polícia militar e estava com o celular. O celular estava com queixa de roubo, só que não era dele. No 56º DP estava sentado e a policial Mahiba estava com um celular Iphone verde água e ela tirou fotos do interrogando.

Verifica-se que o denunciado MURILLO é primário, consoante fl. 260, não apresentando qualquer antecedente desabonador. A Defesa do acusado, com 19 anos de idade, trouxe aos autos documentos que demonstram vínculo do Réu com o distrito da culpa. Com efeito, a fl. 245 foi juntada cópia de correspondência em nome da genitora do acusado Murillo, de onde se extrai endereço do acusado e a fls. 241-242 e 253 documentos que indicam ocupação lícita até a data de 14 de abril de 2021, data em que o contrato de trabalho em vigor desde 15/02/2021 fora rescindido. No mais, a Defesa de MURILLO traz aos autos as seguintes declarações: a) Fl. 228: Lucas Cavalcante da Silva declara que estava com Murillo em frente a residência no

dia 24 de maio de 2021, às 17:30 horas; b) Fl. 231: Leonardo Gabriel Silva declara que estava com Murillo no dia 24/05/2021 a partir das 17:00 horas em frente a casa; c) Fl. 232: André Filipe Serafim Gomes declara que estava com Murillo no dia 24/05/2021 a partir das 14:53 até as 17:00 horas, foram até o Museu do Ipiranga de bicicleta.

O denunciado JUAN, da mesma forma, também é primário, consoante se extrai de fls. 254/256. A Defesa do acusado, com 19 anos de idade, trouxe aos autos documentos que demonstram vínculo do Réu com o distrito da culpa. Com efeito, a fl. 324 foi juntada declaração da EE Dr Francisco Borges Vieira de onde se extrai a informação de que Juan era aluno regularmente matriculado na 3ª série do Ensino Médio, período noturno, das 19 horas às 23 horas.

No presente caso não houve prisão em flagrante, tendo sido o inquérito instaurado por meio de Portaria da D. Autoridade Policial 24 dias após a ocorrência do crime (fl. 7 - Portaria datada de 17 de junho de 2021), sendo a autoria apurada em um primeiro momento por meio de reconhecimento fotográfico.

O roubo ocorreu no dia 24 de maio de 2021, por volta das 17:00 horas.

Consoante histórico do boletim de ocorrência as fls. 8/9 e declarações as fl. 16, ambos os autores do roubo usavam máscaras de proteção no momento do crime. Ao ser ouvida em juízo a vítima confirmou que ambos os autores do roubo estavam de máscara e informou que o segundo roubador era branco e alto, acredita que 1.88m. Todavia, o acusado Murillo, segundo fl. 69 tem 1.70 m de altura.

A Defesa do Réu Murillo ainda traz aos autos fotografias indicando que teriam sido tiradas na data do crime, entre 16:05h e 16:10h (fls. 139 e fls. 157-162) e traz uma "linha do tempo" a fim de demonstrar o percurso que teria sido realizado pelo Réu na data do fato (fls. 163-167).

Também é trazido pela Defesa de Murillo aos autos link contendo vídeo tendente a demonstrar o acusado Murillo no momento em que abre o portão da garagem de sua casa e retira a sua bicicleta no dia do crime e, também, um segundo vídeo a demonstrar o retorno do acusado Murillo a sua residência, naquela mesma data, com as mesmas roupas (camiseta e bermuda na cor verde), no horário das 17:15 horas (fls. 136/138).

Registre-se que na imagem de folha 86 o segundo roubador (apontado supostamente como Murillo) veste calça de moletom e jaqueta preta, no horário das 17:01 horas. De fato, embora houvesse, no inquérito policial, indícios da autoria desse crime, a prova oral colhida no curso da instrução do processo em juízo não fora suficiente a corroborar aqueles indícios.

No mais, vem a lume elucidativos julgados:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa pretende a absolvição por falta de provas; alternativamente, pugna pela desclassificação para furto simples. - Absolvição. Admissibilidade. Negativa do réu conflitante com a acusação da vítima. Reconhecimento fotográfico (em solo policial) que se mostra duvidoso. Isso se reproduziu em juízo, tornando precária a prova acusatória relativa a autoria delitiva. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". - Recurso provido para absolver o réu, nos termos do v. Acórdão.

(TJSP, Apelação Criminal nº 0004916-36.2016.8.26.0481; Relator: Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021). (grifos nossos)

"[...] Ressalte, ainda, que o reconhecimento se deu apenas por fotografia, sem qualquer observância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP. Ora, se não há outras provas a corroborar as declarações desta vítima, mesmo que a identificação tivesse sido submetida ao procedimento legal, o que não ocorreu neste caso, não há como prevalecer a tese de condenação. Diante da precariedade desta única prova que atesta ser o paciente o autor de um crime de roubo, forçoso reconhecer a existência de constrangimento ilegal e a consequente absolvição do réu". (STJ, HC nº 650.865/RJ (2021/0070093-0 - Habeas Corpus, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do julgamento: 03 de maio de 2021). (grifos nossos)

Também foram colhidos em juízo depoimentos de testemunhas indicando que o acusado

Murillo encontrava-se em local diverso daquele onde ocorreu a tentativa de roubo. O Ministério Público reconhece em memoriais finais que as alegações da Defesa no sentido de que o Réu Murillo estaria, no dia dos fatos, passeando de bicicleta no Museu do Ipiranga, não foram rechaçadas (fl. 560).

Registre-se, por oportuno, que nenhuma arma de fogo ou qualquer bem subtraído foi encontrado em poder dos réus. As testemunhas arroladas pela acusação ouvidas em juízo, por sua vez, não presenciaram a prática delitiva.

Como se vê, a autoria do crime não está esclarecida suficientemente. Conquanto a vítima tenha comparecido na Delegacia de Polícia e efetuado reconhecimento fotográfico de ambos os réus, este reconhecimento não foi corroborado em juízo com relação ao acusado Juan, razão assistindo ao Ministério Público em memoriais finais quando sustenta a absolvição de Juan, pois o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, pois não há certeza quanto à autoria. Pelo que se vê também não há fundamento seguro para a condenação do Réu Murillo. Não se olvida a importância e credibilidade das declarações prestadas pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes.

No entanto, o conjunto probatório também se mostra frágil e insuficiente para se imputar a prática do roubo ao ora acusado Murillo.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição dos réus. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, a fim de ABSOLVER os acusados MURILLO SANT'ANNA LACERDA e JUAN AYSLAN FERNANDES, qualificados nos autos, da imputação da prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA